

Danielle Martin

From: Jose Cano
Sent: Friday, February 16, 2024 1:45 PM
To: Sheila Posas; Stephanie Verganza; Danielle Martin; Gustavo Galdo; Julia Tahuite
Subject: RV: Resumen de lo discutido en la reunión del 7 de noviembre con respecto al IVA
Attachments: VAT Exemption PROYECTOS SEP 2023.pdf; VAT EXEMPTION PROCESS EGO.pdf

Dear all, as a follow up on the VAT Exemption, here is the email with the information provided by the USAID Mission in Guatemala last year. Let us know what the process will be according to our AOR/COR. Best.

Jose Eduardo Cano

Country Director | Partners of the Americas Guatemala Farmer-to-Farmer Program
0 Calle A 13-81 Zona 1 de Mixco, Residenciales El Roconal | Ciudad Guatemala, Guatemala
Office: 502.2309-5547 | Mobile: 502.555.045.55 | [Partners.net](https://partners.net)
[LinkedIn](#) | [Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#)
E-mail: jcano@partners.net



We envision a world where communities and individuals are empowered and sustained through volunteerism and partnerships. Our Mission is to connect people and organizations across and within borders to serve and change lives. Partners inspires through our values of Service, Partnership, Impact, Resilience, Respect, Empowerment and Sustainability.

De: Jose Cano

Enviado el: viernes, 17 de noviembre de 2023 12:00

Para: Sheila Posas <sposas@partners.net>; Stephanie Verganza <SVerganza@partners.net>; Danielle Martin <dmartin@partners.net>; Julia Tahuite <jtahuite@partners.net>; Gustavo Galdo <ggaldo@partners.net>

Asunto: RV: Resumen de lo discutido en la reunión del 7 de noviembre con respecto al IVA

Muy buenos días, en seguimiento a la reunión virtual sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA), les reenvío el resumen y las presentaciones enviadas por USAID. Sugiero platicar con nuestra AOR/COR en DC por ser fondos de USAID Washington como debemos manejar este tema. Quedamos en espera de sus observaciones y comentarios. Saludos y feliz fin de semana.

Jose Eduardo Cano

Country Director | Partners of the Americas Guatemala Farmer-to-Farmer Program
0 Calle A 13-81 Zona 1 de Mixco, Residenciales El Roconal | Ciudad Guatemala, Guatemala
Office: 502.243.898.40 | Mobile: 502.555.045.55
E-mail: jcano@partners.net



<https://farmer-to-farmer.org/media/35th-anniversary>

We envision a world where communities and individuals are empowered and sustained through volunteerism and partnerships. Our Mission is to connect people and organizations across and within borders to serve and change lives. Partners inspires through our values of Service, Partnership, Impact, Resilience, Respect, Empowerment and Sustainability.

De: Sheila Yrugaray <syrugaray@usaid.gov>
Enviado el: viernes, 17 de noviembre de 2023 10:15
Para: Armando Espinosa <aespinosa@usaid.gov>; Patricia Sigui <psigui@usaid.gov>
CC: GUATEMALA A&A <guatemalaaaa@usaid.gov>; Ramiro Morales <ramorales@usaid.gov>; Alejandro Pontaza <apontaza@usaid.gov>; John Cali <jcali@usaid.gov>
Asunto: Resumen de lo discutido en la reunión del 7 de noviembre con respecto al IVA

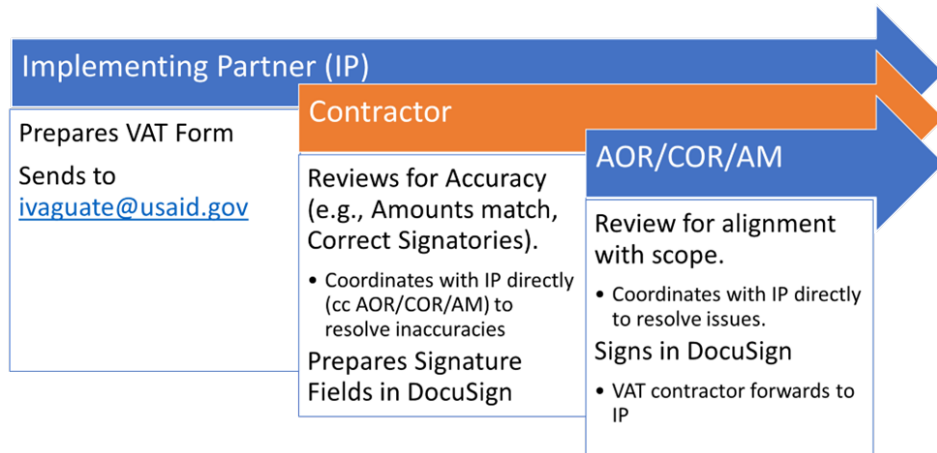
Estimado Socio Implementador:

Gracias por haber participado en la plática virtual del 7 de noviembre sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En este email les hacemos llegar un resumen para su consideración.

En términos generales, la exención del IVA debe ser usada siempre que sea posible; esto, debido al acuerdo bilateral entre los gobiernos de Guatemala y de Estados Unidos que exonera de impuestos los fondos de asistencia introducidos en Guatemala. Adicionalmente, cada año el Departamento de Estado requiere un reporte que liste los impuestos pagados, incluyendo el IVA, y el total de esos impuestos pagados se multiplica por el 200% y esa cantidad se deduce de la asistencia que el gobierno de Estados Unidos proporciona al gobierno de Guatemala. Nosotros no deseamos que la asistencia se reduzca debido al pago de impuestos.

En el caso del IVA, el gobierno de Guatemala por medio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) inicialmente instituyó un procedimiento manual, basado en papel de seguridad (parecido al que se utiliza para los cheques), para documentar cada exención de este impuesto, y luego requería de un resumen trimestral. Al poco tiempo de utilizar este sistema, la Misión decidió determinar un límite de Q800 (\$100) por transacción para que de ahí hacia arriba se utilizara la exención de papel. La cantidad de trabajo involucrado en el procesamiento del IVA no fue el elemento decisivo, sino el costo beneficio pues el costo del papel de seguridad era mayor que el impuesto exonerado y la SAT estaba limitando el número de formas disponibles. Sin embargo, ese ya no es el caso dado que la SAT automatizó el pago del IVA al sistema que ahora conocemos y operamos, y en consecuencia, vimos la legalidad de regresar a cumplir a cabalidad con las leyes de los Estados Unidos y el acuerdo bilateral entre el Gobierno de Guatemala y USAID.

Entendemos que la eliminación del límite de Q800 incrementa el número de exenciones y también entendemos que hay situaciones en las que es imposible utilizar una exención. La Misión está tratando de agilizar su proceso interno de exenciones de IVA y por ello recientemente instituyó el siguiente proceso:



Para complementar el esfuerzo de USAID, solicitamos que ustedes también revisen algunos de sus procedimientos de compras y adquisiciones con el objetivo de reducir el IVA que se está pagando; por ejemplo, podrían reducir las compras por caja chica, hacer contratos con proveedores para que les facturen una vez al mes y así usar solo una exención, revisar su reglamento de viáticos para reducir el número de facturas, etc. El tema es que el proceso de las formas de

exención es el mismo en todos los casos y es el mismo que ahora están usando con sus correspondientes A/CORs. Esta sugerencia de revisión de procedimientos es extensiva a sus sub-recipientes, dado que la política de exención de IVA les es aplicable vía las cláusulas de los recipientes de USAID (Primes).

Como mencionamos, la Misión está consciente de que no en todas las ocasiones es posible utilizar exenciones de IVA. Abajo mencionamos algunos escenarios y en general, para estos casos creemos que parte de la solución es **habilitar un registro auxiliar para listar el IVA pagado con su correspondiente justificación**. Debe ser una justificación válida y no una excusa. Este registro/reporte será evaluado por el oficial de Contratos de USAID para concluir si el pago del impuesto es un costo elegible de implementación (dado que no se pudo evitar) o si por el contrario hubo opciones que no se consideraron, y entonces deberá ser cubierto con fondos propios del socio implementador.

Los acuerdos de USAID ya contienen una cláusula que requiere que los impuestos pagados deben ser reportados anualmente a USAID. Ese mismo reporte es el que estamos pidiendo sea complementado con el registro auxiliar mencionado en el párrafo anterior. Es decir, la periodicidad del reporte del IVA pagado es anual por año fiscal.

A continuación, algunos escenarios potenciales donde el pago del IVA es difícil de evitar:

1. Pequeño Contribuyente. Esta es la primera pregunta que podemos hacer a los proveedores, pues si el proveedor está registrado como Pequeño Contribuyente sus bienes proveídos y servicios prestados no incluyen IVA. De hecho, el sistema ExenIVA no permite la generación de formas de exención si el proveedor está inscrito como Pequeño Contribuyente.
2. Hotel. Si el hotel no está registrado como pequeño contribuyente y dado que los viajes se planifican con suficiente anticipación, entonces puede explorarse si el uso de la exención es posible. Si el hotel no acepta la exención, pues la razón expuesta por el hotel sería la que pasaría al registro auxiliar de pago de impuesto mencionado. Una opción que recomendamos es hacer un contrato con el hotel para que el hotel facture mensualmente y se use una sola exención ya por una cantidad significativa.
3. Gasolina. Al igual que con los hoteles, sugerimos tratar de hacer un contrato con un grupo de gasolineras, usar una exención y manejar los galones comprados por medio de cupones. Si esto no es posible y/o en casos de emergencia, pues pagar la factura total y reportar el IVA en el registro auxiliar arriba mencionado con su correspondiente justificación.
4. Parqueo (ocasional o emitido por máquina). En estos casos no es práctico utilizar una forma de exención por lo que se pagaría el ticket y el IVA ahí incluido se reportaría en el registro auxiliar con su correspondiente justificación.
5. Compras en el supermercado. No es práctico usar exenciones cuando se compra en supermercados (no se conoce oportunamente el número de factura) por lo que sugerimos buscar opciones de proveedores que ofrezcan los mismos productos y sí se puedan usar exenciones. Por ejemplo, la compra de artículos de limpieza de oficinas podría hacerse una compra en cantidades suficientes para cubrir seis o más meses usando solamente una exención. Eventualmente, el supermercado podría también dar crédito.
6. El proveedor no acepta la exención. Si no hay opción de compra, pagar la factura total, añadirla al registro auxiliar y proporcionar una justificación válida.
7. Gastos de Viaje (excluye Hotel discutido en No. 2 anterior). Sugerimos revisar la política de viajes para tratar de que las exenciones no sean necesarias. Por ejemplo, la política de USAID es reconocer una cantidad fija que cubre los tres tiempos de comida y le asigna porcentajes a cada tiempo (Desayuno almuerzo y cena).
8. Taxi/Bus. Si no hay opción de transporte, pues pagar la factura/ticket y agregarla al registro auxiliar. En el caso de taxis, por ejemplo, USAID tiene un contrato con Taxi Amarillo, quien proporciona cupones y cobra mensualmente, lo que nos permite utilizar una exención.

En relación a poder agregar a personal adicional de los socios principales al sistema de exeniva, se acordó autorizar hasta un máximo de 2 o tres personas adicionales. Favor ponerse en contacto con sus AOR/COR/AMs para las coordinaciones necesarias.

La oficina de contratos no tiene planes de enmendar formalmente los convenios para incorporar este requerimiento.

En resumen, apreciaremos su mejor esfuerzo para evitar el pago de IVA y que esos recursos se utilicen en actividades técnicas que incrementan el impacto directo y positivo de nuestra asistencia a Guatemala. Recuerden que si una justificación no es válida pero la compra si cumple con los objetivos del Acuerdo, únicamente el valor del IVA sería desautorizado.

Gracias, y si tienen alguna duda, por favor no duden en canalizar sus preguntas por medio de su AOR/COR/Activity Manager.

Sheila Irungaray

Acquisition and Assistance Assistant

Office of Acquisition and Assistance (OAA)

USAID/Guatemala

New U.S. Embassy Compound Boulevard Austriaco 11-51, Zone 16

Guatemala City, Guatemala 01016

Tel: 00502-2354-0098

syrungaray@usaid.gov

visit us @ <http://www.usaid.gov/>